

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6494/2537

พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี
นายประสงค์ อติชะ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 228

แม้แพทย์จะเบิกความว่าจำเลยมีอาการหูแว่ว สอบถามไม่พูดแต่แสดงอาการ
จุนเจียว แยกตัวอยู่ตามลำพัง หลังจากตรวจแล้วพบแนวคิดผิดปกติและหลังจากรับ
ตัวจำเลยได้ 1 วัน ได้เริ่มสอบถามจำเลย จำเลยพูดคำตอบอย่างรู้เรื่อง และลง
ความเห็นว่าการที่ตรวจพบเชื่อว่าเป็นมานานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็ตาม แต่ก่อนเกิด
เหตุ แม้จำเลยดื่มสุราก็ไม่มีอาการผิดปกติ ขณะเกิดเหตุก็สามารถจดจำบุคคลและ
เรียกชื่อได้ถูกต้อง ได้เลือกทำร้ายเฉพาะบุคคล ไม่ทำร้ายบุคคลทั่วไปซึ่งอยู่ในที่เกิด
เหตุจำนวนมาก จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยกระทำผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้

จำเลยเสพสุราและกัญชาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีเมามาจำเลยจึงไม่อาจยก
เอาความมีเมานั้นขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ
ตนเองได้

จำเลยเสพสุราและกัญชาทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีเมามาจำเลยจึงไม่อาจยก
เอาความมีเมานั้นขึ้นเป็นข้อแก้ตัวว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับ

ตนเองได้

(ทวิช กำเนิดเพ็ชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สมภาพ โชติกวณิชย์)

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี - นายสุรพันธุ์ ละอองมณี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชัยโรช กฤษณะโลม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>